

0016824-75.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Vera Lúcia Calviño de Campos

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Veículo no interior de oficina mecânica - Furto Responsabilidade configurada - Ação procedente. "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento". Dano moral - Indenização indevida. A recusa da ré em efetuar o ressarcimento do dano causado ao autor pelo furto ocorrido em seu estabelecimento não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara do Juizado Especial Cível

RUA DOS CRISÂNTEMOS, Nº 29, Guarulhos-SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016824-75.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016824-75.2022.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Lucas Silva de Souza

Requerido:

Vanguarda Oficina

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vera Lúcia Calviño de Campos

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

A requerida formulou proposta para acordo, rejeitada pelo autor, o que permite concluir que a audiência de conciliação, dispensada por decisão normativa deste Juízo (fls. 21), realmente era desnecessária, inexistindo, por conseguinte, qualquer nulidade em sua supressão.

A lide versa sobre questões de direito e de fato, estas provadas por documentos, permitindo seu julgamento antecipado, nos termos do art. 355, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a designação de audiência de instrução e julgamento.

O pedido é parcialmente procedente.

Em sua contestação, a requerida não impugnou especificamente as alegações do autor de que o veículo VW/Gol CL CHP, 1990/1991, placas CIG 2652, foi deixado na oficina ré em 19/01/2022, para realizar manutenção em garantia de serviço anterior e que ali foi furtado. Por falta de impugnação específica, essas afirmações se presumem

verdadeiras, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

A ré limitou-se tão somente a impugnar o pedido de devolução do preço dos serviços realizados e reparação por danos morais.

Nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Sendo incontroverso o furto do veículo de propriedade do autor enquanto estava sob a guarda e vigilância da ré, não há como afastar sua responsabilidade pelos danos causados ao autor, devendo indenizá-lo na quantia correspondente ao valor de mercado do veículo.

Isso porque é evidente que o furto do veículo somente ocorreu, porque a ré não exerceu vigilância sobre ele, como se obrigou, ao recebê-lo em sua oficina para revisão, antes, o deixou estacionado em via pública, em frente à sua oficina, o que evidencia sua negligência em relação ao seu dever de guarda e vigilância.

Quando o serviço contratado é prestado em estabelecimento do próprio prestador de serviços, o bem entregue para reparos é confiado à sua guarda, operando-se ao mesmo tempo contrato de prestação de serviços e de depósito no qual incide a regra contida no artigo 629, do Código Civil, no sentido de que "O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como restituí-la, com todos os frutos e acréscidos, quando exija o depositante."

É incontroverso que o furto ocorreu enquanto do veículo estava sob a guarda do réu, em frente à sua oficina, de modo que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (Súmula 130, STJ).

Também não se cogita de caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilidade da prestadora de serviços, pois o risco do fornecedor é integral, tanto que a lei não prevê como excludente do dever de indenizar o caso fortuito e a força maior. E, como a norma não estabelece, não pode o fornecedor alegar em sua defesa essas duas excludentes. O que acontece é que o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), dando continuidade à normatização do princípio da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, preferiu que toda a carga econômica advinda do defeito recaísse sobre o agente produtor. Dessa forma, se a hipótese é de caso fortuito ou de força maior e o consumidor sofre acidente de consumo, o mal há de ser remediado pelo agente produtor.

Ademais, não é possível reconhecer que houve culpa exclusiva de terceiro, no caso, do ladrão, eis que o requerido contribuiu sobremaneira para o furto, ao deixar o veículo estacionado em via pública, sem vigilância.

Por isso, a ré está obrigada a indenizar o dano material a que deu causa, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor do veículo, contudo, deverá se basear em avaliação à época do furto, que de acordo com a tabela FIPE, importa em R\$7.305,00:

Preço Médio de Veículos - Consulta de Carros e Utilitários - Pesquisa comum - FIPE

Mês de referência:

janeiro de 2022

Código Fipe:

005032-6

Marca:

VW - Volkswagen

Modelo:

Gol CLi / CL/ Copa/ Stones 1.6

Ano Modelo:

1991 Gasolina

Autenticação

6yvs55916gp

Data da consulta

segunda-feira, 5 de dezembro de 2022 14:11

Preço Médio

R\$ 7.305,00

Quanto aos valores pagos pelo autor, pelos serviços contratados em dezembro de 2021 e que foram realizados pela ré, não há que se falar em restituição, eis que é incontroverso que o réu realizou conserto do veículo e, ainda que o autor reclame de vício de qualidade do serviço, não é possível sua efetiva constatação, em razão do furto do automóvel. Ademais, com o pagamento do valor de mercado do bem, o autor estará plenamente ressarcido.

Quanto aos danos morais alegados, estes não foram comprovados e não podem ser presumidos.

Em que pese a grave negligência da requerida, não restou comprovado que minimamente tenha colaborado dolosamente com o furto do veículo da parte autora.

É que não é o pequeno percalço, fato do qual se possa extrair uma ofensa aos sentimentos ou ao espírito da vítima. É sabido que todos, considerados a organização da sociedade em que vivem, a experiência de vida segundo o seu padrão econômico ou o ambiente a que estão expostos, desenvolvem com maior ou menor eficácia uma estrutura psicológica que permite lidar com contrariedades a que certamente estamos sujeitos. Neste quadro, recusa de ressarcimento do valor de mercado do bem, sem que tenha resultado qualquer outra consequência, não ultrapassa esse patamar da contrariedade.

O dano moral que se quer ver indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade ou duração, aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica normalmente desenvolvida estaria obrigada a suportar nas sociedades complexas.

Conforme preleciona Sergio Cavaliere Filho: "Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (CAVALIERE FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo: Malheiros. 1998, p. 78).

Semelhante advertência é feita por Antonio Jeová Santos: "O que se quer afirmar é que existe um mínimo de incômodos, inconvenientes e desgostos que, pelo dever de convivência social, sobretudo nas grandes cidades, em que os problemas fazem com que todos estejam mal-humorados, há um dever geral de suportá-los." (SANTOS, Antonio Jeová. Dano Moral Indenizável. 3ª ed. São Paulo: Método. 2001p. 118). Já decidiu o STJ que "mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral" (REsp 689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezini, DJ de 11.12.2006).

Aliás, de acordo com o Enunciado nº 25 do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de São Paulo, "o simples descumprimento de dever legal ou

contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte". Em caso análogo, assim se decidiu:

Prestação de Serviços - Ação de indenização- Veículo no interior de oficina mecânica - Furto Responsabilidade configurada - Ação procedente. "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento". Dano moral - Indenização indevida. A recusa da ré em efetuar o ressarcimento do dano causado ao autor pelo furto ocorrido em seu estabelecimento não constitui ofensa à personalidade e não justifica condenação a título de danos morais, não se entrevendo, em semelhante procedimento, agressão à honra subjetiva, versando, a hipótese, apenas sobre descumprimento contratual. Recurso provido em parte (Apelação nº 0006918-89.2003.8.26.0236, Apelação nº 0006918-89.2003.8.26.0236, rel. ORLANDO PISTORESI, julg. 08/06/2011).

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação movida por LUCAS SILVA DE SOUZA em face de OFICINA VANGUARDA para o fim de condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R\$7.305,00 (sete mil, trezentos e cinco reais), atualizada pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir do evento danoso (19/01/2022), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isenção de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 1% do valor da causa somado a 4% do valor fixado na sentença, observado o valor mínimo de 5 UFESPs para cada parcela, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da Lei Estadual nº 11.608/03, etc.).

Para fins de interposição de recurso, a requerida deverá regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento.

Transitada em julgado, expeçam-se ofícios, com cópia desta sentença e do Boletim de Ocorrência de fls. 18/19, ao DETRAN determinando que transfira o veículo VW/Gol Cl, 1990/1991, placas CIG2652 para o nome de VANGUARDA REPARADORA DE VEÍCULO LTDA. situada a Rua Roque Pezzo, 46, Vial Barbosa, CEP 08022-180 São Paulo - SP, mantendo eventual anotação de furto em 19/01/2022, independentemente da emissão de novo certificado de registro.

Aguarde-se provocação do interessado por três meses e, decorrido esse prazo, arquivem-se.

P.I.C..

Guarulhos, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA